

개 선 사 항

1. 제 목 : 인사규정(세칙) 및 복무규정 관련 개선사항

2. 관련기관 : A이사(D부)

3. 내 용 : 우리 공단 「복무규정」 제6조(성실의무)에서 정한 바에 의하면 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하고, 「규정관리규정」 제8조(제규정의 관리)에 따르면 제규정의 제정, 개폐, 운용 등 관리에 관한 사항은 C실장이 관장하고 규정 관리부서 및 주무 부서에서는 제규정의 제정, 개폐, 운용 등 사항을 관장하도록 하고 있습니다.

우리 공단의 제규정은 내부통제시스템의 중요한 척도로서 모든 임직원의 직무수행 기준이 되고 있는 바, 관련부서는 공단의 제규정이 합법적이고 합목적적으로 운용될 수 있도록 제규정을 시의성 있게 정비하고 필요한 제규정을 입안하여 업무에 적용할 수 있도록 하여야 합니다.

그러나 2016년 상반기 공단 규정분야 특정감사 중 인사규정(세칙 포함) 및 복무규정을 살펴 본 결과, 다음과 같이 규정상호간 연계성이 부족하거나 규정내용을 세부적으로 규율하는 지침제정 등 보완작업이 이루어지지 않는 등 관련 규정을 개정할 필요가 있습니다.

가. 징계비위유형과 직원의 복무의무 불일치

우리공단 「인사규정」 제50조(복무원칙)에서 정하는 바에 의하면, 직원은 제규정을 준수하고 그 직무를 성실히 수행하여야 하며, 직원의 복무에 관하여는 복무규정이 정하는 바에 따른다고 정하고 있습니다.

「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호 내지 제6호의 징계사유를 살펴보면, 법령 및 제규정에 의한 준수사항 위반, 직무상의 의무를 위반하는 등을 징계사유로 정하고 있습니다. 「인사규정」 제58조의 3(징계양정의 기준) 제1항은 징계양정기준으로 별표 3과 같이 하고 있으며, 별표 3의 주요내용은 9가지의 비위유형을 비위의도와 고의, 과실의 정도에 따라 징계양정기준을 정하고 있습니다. 이외에도 「인사규정」 별표 4(문책기준), 별표 5(감경기준), 별표 6(금품수수 징계양정), 별표 7(음주운전 징계양정)은 「공무원 징계령 시행규칙」에서 정한 별표 양정기준을 원용한 것으로 파악됩니다.

그러나, 「공무원징계령 시행규칙」에서 정한 징계양정의 비위유형은 「국가공무원법 제55조(선서) 내지 제66조(집단행위의 금지)에서 정한 복무의무를 근거로 하고 있는 바, 공단 「인사규정」 별표 3은 공단 「복무규정」에서 정한 복무의무를 정비하지 아니하고 단순히 「공무원 징계령 시행규칙」의 별표를 원용함으로써 공단 「인사규정」상 징계비위 유형과 공단 「복무규정」상 복무의무가 일치하지 않아 징계사유를 명확히 적시하지 못하는 잘못이 있습니다.

공단 「복무규정」 제6조 내지 제9조의 3에서 정하는 바에 의하면, 직원은 성실의무, 복종의무, 비밀준수의무, 겸업금지, 정치운동의 금지, 청렴의무, 친절·공정의 의무, 종교중립의 의무를 정하고 있으나, 공단 「인사규정」 별표 1의 직장이탈 금지의무, 품위유지의무, 집단행위금지의무는 공단 「복무규정」상 정하고 있지 않으며, 개별 의무도 동일조문에 각 항으로 정하고 있는 경우가 있어 징계양정상 비위유형을 특정하기가 매우 곤란한 상황에 있습니다. 경우에 따라서는 신분상 중대한 영향을 미치는 징계처분 사유가 불분명하게 될 우려가 있습니다.

따라서 공단 「인사규정」상 각 별표에 의한 징계양정을 관계법령에 따라 적용하더라도 내부 근거규정, 즉 공단 「복무규정」상 직원의 복무의무를 명확히 하기 위하여 규정을 개정할 필요가 있습니다.

나. 면접위원회 기능과 권한에 대한 세부절차 마련

우리공단 「인사규정」 제5조(직종 등)는 공단 직원의 임용권자를 이사장 및 위임받은 소속기구의 장으로 하고 「인사규정」 제6조(임용의 원칙)에서는 별표1의 해당직종별(별정직, 의사직, 사무직, 약무직, 의무직, 기술직, 연구직, 사회복지직) 자격기준에 의한 임용의 원칙을 정하고 있습니다. 「인사규정」 제17조(신규채용) 제1항은 직원의 신규채용을 고시 또는 전형으로 실시한다고 하면서 제2항에서는 고시와 전형에 관하여 필요한 사항은 이사장이 따로 정하도록 하고 있습니다.

「인사규정시행세칙」 제4조(고시) 내지 제15조(임용)의 내용을 살펴보면, 고시로 직원을 채용할 경우에는 직종별, 직급별로 필기시험, 면접시험 및 신체검사를 실시하고, 면접시험은 필기시험 합격자에 한하며 신체검사는 면접시험 합격자에 한하여 시행한다고 정하고 있습니다. 같은 시행세칙 제12조(합격기준)는 필기시험 및 면접시험의 합격기준을 정하고 제9조 제4항은 면접시험을 면접심사위원회에서 시행하며, 최종합격자는 필기시험성적 60%, 면접시험점수 40%를 합산한 고득점자순에 의하여 결정하도록 정하고 있습니다.

또한 「인사규정」 제9조(출제 및 채점자) 제4항에 의하면 면접은 면접심사 위원회에서 시행하도록 하고 있는 바, 제반 규정을 살펴보다도 면접위원은 「인사규정」 제12조(합격기준) 제3항에 의한 면접시험성적 40%에 대한 권한만을 가지고 있음이 분명합니다. 그러나 면접위원회의 기능과 권한에 대한 세부적인 규정이나 지침이 존재하지 않음에 따라 「인사규정」 제12조(합격기준)에서 정한 합격기준을 혼동할 가능성이 존재함은 물론, 면접절차에 대한 기준 미비에 따른 법적분쟁 가능성 또한 존재하고 있습니다. 따라서 「인사규정」 제17조(신규채용) 제2항에 따라 면접위원회의 기능과 권한에 대한 세부적인 절차와 기준을 마련할 필요가 있습니다.

다. 사내직위공모 관련 조항 정비

우리공단 「인사규정시행세칙」 제54조(사내직위공모) 제4항과 제5항은 그 내용상 거의 유사한 조항으로서 시행세칙 개정과정에서 기존 조항이 그대로 존치하는 것으로 확인되었습니다. 따라서 인사규정시행세칙 개정과정을 파악하여 실효된 것으로 파악되는 해당 조항을 삭제할 필요가 있습니다.

4. 조치할 사항

○ A이사(D부)는

- 징계 비위유형과 복무의무 불일치를 해소하고, 면접위원회의 기능과 역할에 대한 세부적인 관리기준을 마련하며, 폐지 조항을 삭제할 수 있도록 「인사규정」 및 「인사규정시행세칙」을 개정하여 주시기 바랍니다.